

1500229-92.2022.8.26.0169

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Luciano Siqueira de Pretto

Comarca: Duartina

Foro: Foro de Duartina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido. (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original).

Além disso, o agente que porta droga para consumo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Duartina

Foro de Duartina

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sete de Setembro nº 486, ., Centro - CEP 17470-000, Fone: (14) 3282-1208,

Duartina-SP - E-mail: duartinajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500229-92.2022.8.26.0169

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3054208/2022 - DEL.POL.UBIRAJARA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VALDINEI BENTO DOS SANTOS

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

07/12/2022

Aos 07 de dezembro de 2022, nesta cidade e Comarca de Duartina, no Estado de São Paulo, em teleaudiências, de acordo com os Comunicados C.G. 284/2.020 e C.G. 317/2.020 e com Resolução C.N.J. 329/2.020, onde presente se achava o Excelentíssimo Juiz de Direito, DR. LUCIANO SIQUEIRA DE PRETTO, comigo Supervisor de Serviço do seu cargo adiante assinado.

Presente o(a) Excelentíssimo(a) Membro do Ministério Público, DR. ALOÍSIO GARMES JÚNIOR.

Presente o advogado plantonista, DR(A). LENON SHERMAN DE VASCONCELOS FERREIRA, tendo sido dispensada sua atuação nesta audiência em razão do réu estar representado por advogada dativa nos autos.

Feito o pregão, ausente o réu VALDINEI BENTO DOS SANTOS, mas presente seu defensor, DR(A). CAROLINA GARLA RADIGHIERI.

Presentes a testemunhas THAÍS FERNANDA TABANEZ MIRANDA.

Iniciados os trabalhos, as partes foram identificadas por documento pessoal com foto, de acordo com o item 7 do Comunicado C.G. 284/2.020.

Pelo MM. Juiz de Direito foi colhido e capturado o depoimento da testemunha THAIS FERNANDA TABANEZ MIRANDA e homologada a desistência da oitiva da testemunha ausente RODRIGO APARECIDO CARNEIRO, bem como reconhecida a revelia do réu VALDINEI em razão da sua ausência na audiência.

Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi dito: "Vistos.

1) Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia ofertada pela membro do Ministério Público em relação a VALDINEI BENTO DOS SANTOS. Comunique-se o I.I.R.G.D..

2) Após, foi colhida a manifestação das partes em alegações finais, primeiramente o Ministério Público e, em seguida, a defesa, por ferramenta de áudio e imagem, através do programa Microsoft Teams, que poderá ser acessado pelo sistema SAJPG5.

3) "Dispensado o relatório, conforme art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/1995.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

Trata-se de ação penal condenatória, de iniciativa pública incondicionada, em que o Ministério Público imputa a Valdinei Bento dos Santos a prática do delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 51-52).

Cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, conforme comprovam o auto de exibição e apreensão (fl. 14) e o laudo pericial (fls. 22-26). Nesse sentido, vale transcrever a conclusão da referida perícia: "a) detectada a presença da substância THC" (fl. 25).

A autoria igualmente é certa.

Interrogado apenas na fase policial (em juízo o réu não compareceu, sendo reconhecida a revelia), o acusado confessou a titularidade do entorpecente, destinado para seu próprio consumo.

Confissão essa digna de crédito e amparada na prova produzida sob o crivo do contraditório.

Com efeito, inquirida na fase judicial, a policial civil Thais Fernanda Tabanez Miranda declarou que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do acusado, lograram encontrar uma pequena porção de maconha.

Sopesado esse quadro fático-probatório, estão comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia a prática da conduta de trazer droga consigo, para consumo pessoal, sem autorização, caracterizando o fato punível descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006, in verbis:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

- II - prestação de serviços à comunidade;
- III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Inquestionável, igualmente, o dolo, definido como a vontade e a consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador. Isso decorre da própria confissão externada em juízo.

Não há se falar em eventual absolvição em nome do princípio da insignificância ou mesmo de ocorrência da "abolitio criminis", isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicotônicas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT 676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306), mesmo porque "não se pode, a pretexto de adequar a lei à realidade social nova, relegá-la a segundo plano, posto o que se quer é que o juiz, ao aplicar a lei à espécie, considere o fim social a que se destina a norma e as exigências do bem comum. Pretender-se a não aplicação da lei, pura e simplesmente, sob a desculpa de que não se compatibiliza com a nova realidade social seria rematado absurdo, pois, em tal situação, cabe ao juiz temperar o rigor da lei, na medida do possível, sem distorcê-la, sem desnaturá-la, lançando mão do instrumental jurídico de que dispõe, para alcançar o fim colimado" (RT 569/348), não dando azo, nem mesmo, a se falar em estado de necessidade em razão de eventual dependência à época (JTACrimSP 34/388).

No mais, não há razão para se declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o dispositivo não perdeu vigência ou eficácia, continuando a ser considerado como crime:

APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de droga para consumo - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Não caracterização do delito de tráfico de drogas - Constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Decisão condenatória que se impõe - Pena adequada - Recurso não provido. (TJ/SP - Apelação nº 0001252-11.2009.8.26.0006, relator Desembargador Ricardo Sale Júnior, julgado em 05/03/2015 - grifo não existente no original).

Além disso, o agente que porta droga para consumo próprio coloca em risco a si próprio e expõe a sociedade à difusão do entorpecente, sendo evidente a lesividade da conduta, não havendo que se falar em violação aos princípios constitucionais.

Em abono, registro o seguinte precedente:

PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ATIPICIDADE. NÃO CABIMENTO. Com o advento da Lei nº. 11.343/06 houve somente a despenalização e não a descriminalização da conduta de porte de drogas para consumo pessoal, uma vez que este uso está intimamente ligado à integridade física e psíquica do ser humano e, num aspecto mais amplo, gerando lesividade à saúde pública em geral, consistindo, inclusive, em porta de entrada para cometimento de outros crimes, não havendo que se cogitar em absolvição por inconstitucionalidade ou atipicidade do delito. ARTIGO 28 DA Lei nº. 11.343/06. RITO DA Lei DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA IN ABSTRATO. OCORRÊNCIA. POSIÇÃO DO STF. Decorrido o lapso prescricional entre as datas do cometimento do delito até o presente momento é de se declarar extinta a punibilidade do agente. (TJ-MG; APCR 1.0313.11.033714-1/001; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 01/06/2016; DJEMG 08/06/2016)

Persistindo a reprovabilidade da conduta, de rigor a imposição da pena, atendendo-se aos princípios da prevenção geral e especial.

A pena de advertência, em razão dos antecedentes do acusado (cf. fls. 28-29 e 31-32), não é suficiente para a eficaz punição no caso em tela. Assim, e considerando a atenuante da confissão espontânea, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal e condeno Valdinei Bento dos Santos ao cumprimento de 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

O réu poderá recorrer em liberdade, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas processuais (Lei Estadual nº 11.608/03, art. 4º, §9º).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários e o necessário para execução da pena imposta.

P.I.C." Saem os presentes intimados." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Cláudio Donizete Elias, Supervisor de Serviço, digitei.